



5

Conselho da Justiça Federal

Turma Nacional de Uniformização

Processo nº 5010000-21.2012.4.04.7205

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (457)

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) REQUERENTE:

REQUERIDO: RENATO WILHELMS

Advogados do(a) REQUERIDO: FABIANA DE OLIVEIRA NICOLETTI - SC0024646A, CRISTIANE BENDER - SC0022968A, ANDRE DE OLIVEIRA GODOY ILHA - SC0015198A

DECISÃO

Trata-se de apreciar pedido de uniformização nacional suscitado pelo INSS, pretendendo a reforma de acórdão oriundo da Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária de Santa Catarina que, reformando a sentença, julgou procedente a demanda, para o fim de – no que interessa ao presente incidente – afastar a decadência e reconhecer o direito à revisão de benefício previdenciário com base na limitação prevista pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2013, decidindo pela incidência da prescrição somente para as parcelas anteriores a 05/05/2006, por entender que ocorreu a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de ação civil pública em 05/05/2011.

Sustenta o INSS que o referido entendimento diverge daquele adotado pela Turma Recursal do Espírito Santo e pelo STJ, segundo os quais: a) a suspensão da prescrição somente poderia se dar caso houvesse processo administrativo pendente, do qual a parte dependesse para acerto, individualização de sua pretensão, hipótese diversa da pendência de Ação Civil Pública; b) não podem ser aproveitados, a quem ajuizou ação de conhecimento individual, os efeitos da interrupção da prescrição ocorrida com a citação da Ação Civil Pública, sem que tenha havido o trânsito em julgado desta ou pedido expresso de sobrestamento da primeira para aguardar a conclusão da segunda.

Em sede de juízo de admissibilidade, o Presidente da Turma de origem admitiu o incidente.

É o relatório.

O presente recurso merece trânsito, pois verificada sua tempestividade, a devida realização do cotejo analítico entre os arestos em confronto, bem como o correto prequestionamento da matéria trazida a debate.

Com efeito, nos presentes autos restou assentado pelo acórdão que “[...] a existência de ação civil pública de âmbito nacional sobre a matéria induz a interrupção da prescrição na data de sua propositura. [...] Desta forma, tendo em vista que a Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183/SP ocasionou a interrupção do prazo prescricional em favor do autor, em 05/05/2011, reconheço a prescrição apenas das parcelas anteriores a 05/05/2006 [...]”.

No acórdão paradigma, por sua vez, constou que “[...] o ajuizamento da presente ação individual teve o condão de obstar o aproveitamento dos efeitos positivos de eventual coisa julgada erga omnes, nos autos da ação civil pública anteriormente ajuizada, conforme art. 104, da Lei nº 8.078/90. Sendo assim, a prescrição quinquenal deve ser contada da data do ajuizamento da presente ação [...]”.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que os autos devem ser encaminhados ao Colegiado desta Turma para melhor análise.

Assim sendo, determino a distribuição do feito, bem como a afetação do tema como representativo da controvérsia, e, por conseguinte, o sobrestamento, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, dos demais processos que tenham como fundamento a mesma questão de direito, conforme preceitua o art. 17, incisos I e II, do RITNU.

Sejam os autos, primeiramente, encaminhados à Secretaria desta TNU para que officie às Turmas Recursais para ciência e sobrestamento, bem como para o cumprimento das demais providências descritas no art. 17, inciso III e seguintes do RITNU.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 17 de maio de 2017.

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente da Turma Nacional de Uniformização
dos Juizados Especiais Federais



Assinado eletronicamente por: MAURO LUIZ CAMPBELL MARQUES
<https://www2.cjf.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>
ID do documento: 1914885



17052610364535300000001910346